SENTENCIA EXPEDIENTE 05/2025 ACTUACIÓN SUMARIAL MAT. 1510

Visto el **Expediente 05/2025 Actuación Sumarial Mat.1510** iniciado por denuncia presentada ante la Comisión Directiva de la Asociación Bioquímica de Mendoza por la Sra. Claudia Correa, encargada de las oficinas PAMI Maipú, en virtud del reclamo formulado por la paciente María Teresa Torres, afiliada de dicha obra social, quien al pretender realizarse análisis clínicos en el laboratorio sito en el Centro Médico Don Bosco —bajo dirección de la Bioq. Marina Florencia Monsalvo— fue informada que su orden médica OME N° 3325464806522 (de fecha 07/05/2025) excedía consumo por existir otra orden previa OME N° 3325283386540 (de fecha 11/02/2025), pese a que nunca había sido atendida en dicha fecha y se le habría pretendido cobrar indebidamente la suma de $40.000 y que:----------

A) La Comisión Directiva de la ABM, mediante Resolución N°56-038/25, dispuso la apertura de la actuación sumarial y la intervención del Departamento de Auditoría, conforme al POE 008 del Sistema de Gestión. La auditoría efectuada en el laboratorio del Centro Médico Don Bosco —bajo responsabilidad de la profesional sumariada— detectó irregularidades graves en la trazabilidad de órdenes y en la cooperación institucional debida, circunstancia que derivó en la elevación de las actuaciones a este Honorable Tribunal de Ética y Disciplina.----------

B) Analizadas las pruebas producidas, el informe de auditoría (folios 5 a 8), el acta notarial de constatación de fecha 10/06/2025 y el descargo formal de la profesional, este Tribunal advierte que la orden OME N°3325283386540 (11/02/2025) fue gestionada bajo la matrícula profesional de la Bioq. Monsalvo, sin que exista constancia alguna de atención efectiva, muestra procesada o registro en los libros de laboratorio. La profesional no logra aportar explicación plausible ni documentación que justifique la tenencia o emisión de dicha orden, limitándose a alegar un error informático del sistema PAMI y atribuyendo responsabilidad a su personal técnico, sin acreditar tales extremos.----------

C) Asimismo, de las constancias obrantes surge que durante el procedimiento de auditoría la Bioq. Monsalvo obstaculizó el accionar de las auditoras de la ABM, demorando el acceso a la documentación y condicionando la entrega de registros, vulnerando de ese modo el deber de colaboración con los órganos de control y la transparencia institucional que rige el ejercicio de la actividad profesional bioquímica.----------

D) La defensa presentada por la profesional y su patrocinante, Dra. Miriam Tosi, carece de sustento probatorio suficiente que permita desvirtuar las constataciones efectuadas por la auditoría y la Comisión Directiva, limitándose a manifestar disconformidad con el procedimiento y solicitar el archivo del expediente, sin aportar elementos de convicción que permitan arribar a otra conclusión. -----

E) Tales conductas —la imposibilidad de justificar la existencia de una orden médica no utilizada y la obstaculización de la auditoría— constituyen infracciones graves a los deberes éticos establecidos en el Código de Ética de la Asociación Bioquímica de Mendoza, particularmente los artículos 34 inciso d) y 40, que obligan a los profesionales bioquímicos a observar una conducta leal, veraz y ajustada a las normas institucionales, colaborando con los mecanismos de fiscalización interna.----------

Por las razones expuestas el Honorable Tribunal de Ética y Disciplina de la Asociación Bioquímica de Mendoza resuelve: ----------

I. Tener por acreditadas las infracciones éticas cometidas por la Bioq. Marina Florencia Monsalvo, matrícula 1510, por violación de los artículos 34 inciso d) y 40 del Código de Ética de la Asociación Bioquímica de Mendoza.----------

II. Sancionar a la mencionada profesional, atento las particularidades y antecedentes del caso, con la suspensión por sesenta (60) días en el ejercicio de sus derechos como asociada de la Asociación Bioquímica de Mendoza, conforme a las atribuciones conferidas por el Reglamento del Tribunal de Ética y Disciplina.----------

III. Notificar la presente resolución a la Comisión Directiva de la ABM para su registro en el legajo disciplinario correspondiente y su comunicación a las áreas institucionales que correspondan. ----------

Firman la presente sentencia el señor Presidente, Dr. Héctor R. Mazzei; y los vocales miembros del Honorable Tribunal de Ética y Disciplina de la Asociación Bioquímica de Mendoza, de lo que doy fe.

Dr. Héctor Mazzei | Dr. Rodrigo Arancibia | Dr. Federico Morralla